



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 19/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 50 PER LA VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO PER LOCALE DEPOSITO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IN VIA MARZABOTTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA SOC. GREEN LINE GROUP S.R.L. - CIG B99EF60046



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 50 PER LA VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO PER LOCALE DEPOSITO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IN VIA MARZABOTTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA SOC. GREEN LINE GROUP S.R.L. - CIG B99EF60046

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028

VISTO l'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che prevede per affidamento dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, la possibilità al ricorso all'affidamento diretto;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure di affidamento e nello specifico:

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Precisato che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Premesso che il fabbricato sito in via Marzabotto adibito a magazzino, spogliatoi e uffici di proprietà del Comune di Monterotondo e utilizzato dall'Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM), è costituito nella copertura da lastre di cemento amianto che, necessitano di indagine e relazione finale di valutazione rischio amianto ai sensi del DM 06.09.1994 e del D.Lgs 81/08, capo III titolo IX;

Ravvisata l'urgenza di procedere alla Valutazione Rischio amianto per il locale sopradescritto così come previsto dalla normativa vigente in quanto l'edificio è ubicato all'interno del centro urbano e costituisce luogo di lavoro;

Considerato:

- che la soc. Green Line Group srl ha inviato con nota prot. n. 71640 del 15.12.2025 il preventivo di spesa per la

1. Valutazione del rischio amianto secondo quanto previsto dal DM 06.09.1994 e smi che comprende:

- sopralluogo presso la struttura
- valutazione dello stato di vetustà dei materiali contenenti amianto
- esecuzione di prelievi atmosferici (n. due interni), per la ricerca di fibre aerodisperse di amianto;
- relazione finale e valutazione del rischio

per l'importo di euro 1.000,00 (*mille*) oltre IVA;

2. Valutazione del rischio secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 , capo III titolo IX per l'importo di euro 350,00 oltre IVA

Considerato che il preventivo di spesa presentato dall'Impresa Green Line Group s.r.l., è da ritenersi congruo rispetto ai prezzi di mercato di lavori similari;

RICHIAMATO il CIG B99EF60046 acquisito tramite la piattaforma digitale certificata e-procurement Traspare del Comune di Monterotondo;

CONSIDERATO che l'impresa individuata è in possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di ordine generale per eseguire la prestazione richiesta;

VISTO il DURC on-line protocollo INPS_47440658 rilasciato in data 17 settembre 2025, e scadenza validità 15 gennaio 2026

Ravvisata la necessità di assumere un impegno complessivo di spesa di € 1.647,00 al Cap. 359000 del bilancio in corso “INTERVENTI PER TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI” - per finanziare l'affidamento dell'incarico per la redazione della valutazione rischio amianto del locale deposito in Via Marzabotto, secondo quanto previsto dal DM 06.09.94 e smi e dal D. Lgs.81/08 ;

PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento individuato e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

VISTA la nota del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche del 24 maggio 2011 prot. n. 21158 ad oggetto “Applicazione delle spese per l'esecuzione dei pagamenti dell'Ente”;

RAVVISATA La rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

Visto:

- L'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 e 147bis del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 il servizio di valutazione del rischio amianto per il locale deposito sito in via Marzabotto alla società Green Line Group SRL con sede in via Francesco Cilea n. 61 - 000124 – Roma – P. Iva/ C.F. 10628191008 –
3. DI ASSUMERE, per finanziare l'intervento, l'impegno totale di spesa di € 1.647,00 – iva inclusa - sul Cap. 359000 - “INTERVENTI PER TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI” SIOPE 1.03.02.99.999
4. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del dipartimento Governo del Territorio Arch. Andrea Cucchiaroni
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione: all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione

Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario dell’Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, e l’attestazione della copertura finanziaria;
7. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1402 del 16/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 16/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1402**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 50 PER LA VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO PER LOCALE DEPOSITO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IN VIA MARZABOTTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA SOC. GREEN LINE GROUP S.R.L. - CIG B99EF60046**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025